

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2484/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดเชียงราย
นายบุญเตียง อินจันทร์ปัน ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 244

จำเลยที่ 1 ตกลงขายธนบัตรปลอมให้กับผู้ขอซื้อ เมื่อจำเลยที่ 1 นำธนบัตรปลอมมามอบให้กับผู้ขอซื้อ จำเลยที่ 2 บุตรจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งมอบของจดหมายบรรจุธนบัตรปลอมให้ พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗ เวลากลางวันจำเลยทั้งสามร่วมกันมีและนำออกขายธนบัตรปลอม โดยรู้ว่าธนบัตรดังกล่าวเป็นเงินตราปลอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๔๔, ๘๓ วรรคกลาง

จำเลยทั้งสามปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔๔ จำคุกคนละ ๖ ปี ยกฟ้องจำเลยที่ ๓ วรรคธนบัตรปลอมของกลาง

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสี่สอดคล้องกันได้ตามทางนำสืบของโจทก์ว่า สิบตำรวจตรีจรัส กับนายสีได้ไปที่บ้านจำเลยที่ ๑ พบจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อยู่บนบ้าน นายสีเจรจาขอซื้อธนบัตรปลอมจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ตกลงขายให้ สิบตำรวจตรีจรัสว่าไม่ได้เตรียมเงินมาจึงนัดซื้อขายกันในวันรุ่งขึ้นเวลา ๖ นาฬิกา เมื่อถึงเวลานัดจำเลยที่ ๑ ขี้อภัยไปอยู่ที่ศาลาไทยสี่แยกแม่กรณ์ อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงรายตามนัดและรับเงินไปจากสิบตำรวจตรีจรัส ต่อมาจำเลยที่ ๒ ขี้อภัยยานยนต์มา จำเลยที่ ๑ บอกจำเลยที่ ๒ ว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วจำเลยที่ ๒ จึงส่งมอบของจดหมายสีขาวซึ่งบรรจุธนบัตรปลอมของกลางทั้ง ๒๐ ฉบับให้สิบตำรวจตรีจรัส จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าจับกุมยึดได้ของกลางคือเงิน ๔,๐๐๐ บาท ที่ใช้ล่อซื้อจากจำเลยที่ ๑ และธนบัตรปลอมฉบับละ ๕๐๐ บาทจำนวน ๒๐ ฉบับ ตามพฤติการณ์ฟังได้มั่นคงว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดจริงตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายพิศล พิรุณ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมาน เวทวิจิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ